مكتب نجم السدرة للمحاماة والاستشارات القانونية
Najm Al Sidra Advocates & Legal Consultants
دبي — ص.ب: 00000

التاريخ: 05/10/2026
المرجع: NS/LAB/2026/118

قلم القيد
نموذج تدريبي
06/10/2026

صحيفة دعوى عمالية

مقدمة إلى: المحكمة العمالية الابتدائية — إمارة دبي

المدعي	سامر خليل الحداد، أردني الجنسية، هوية رقم 784-1987-0000000-0، يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة محاسب أول. وكيله: المحامي/ يوسف عبدالله المرزوقي.
المدعى عليها	شركة نجمة الخليج للمقاولات العامة ذ.م.م، رخصة تجارية رقم 000000، العنوان: دبي — منطقة القوز الصناعية الثالثة.
الموضوع	المطالبة بالأجور المتأخرة وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية والتعويض عن الإنهاء غير المشروع.

الوقائع

1. التحق المدعي بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ 01/03/2019 بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة محاسب أول، براتب إجمالي قدره (18,000) درهم شهرياً، منه أجر أساسي قدره (12,000) درهم.

2. توقفت المدعى عليها عن سداد أجور المدعي اعتباراً من شهر يونيو 2026، فتقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 04/08/2026 قُيِّدت برقم (MO-2026-58213).

3. بتاريخ 15/08/2026، أي بعد أحد عشر يوماً من تقديم الشكوى، أصدرت المدعى عليها كتاباً بإنهاء خدمة المدعي اعتباراً من التاريخ ذاته، دون إنذار مسبق ودون سداد مستحقاته.

4. تعذرت التسوية الودية لدى الوزارة، فأحالت النزاع إلى المحكمة بتاريخ 22/09/2026 لتجاوز قيمة المطالبة مبلغ (50,000) درهم، وذلك وفقاً للمادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

يتبع في الصفحة التالية ...

قُيِّدت برقم ١٢٣٤ / ٢٠٢٦ عمالي جزئي

الأسانيد القانونية

1. إن إنهاء خدمة المدعي جاء بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة، مما يجعله إنهاءً غير مشروع وفقاً للبند (1) من المادة (47) من المرسوم بقانون المشار إليه، ويستحق عنه تعويضاً لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر وفقاً للبند (2) من المادة ذاتها.
2. لم تلتزم المدعى عليها بمدة الإنذار المنصوص عليها في المادة (43)، والتي لا تقل عن ثلاثين يوماً، فيستحق المدعي بدل الإنذار عنها.
3. يستحق المدعي مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للمادة (51)، بواقع أجر (21) يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر (30) يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك، تحسب على أساس الأجر الأساسي.
4. ألزمت المادة (53) صاحب العمل بسداد أجور العامل وجميع مستحقاته خلال (14) يوماً من تاريخ انتهاء العقد، وهو ما لم تلتزم به المدعى عليها.
5. كما يطالب المدعي بتعويض عن التأخير في سداد الأجور استناداً إلى المادة (145) من المرسوم بقانون ذاته.
6. تُعفى الدعوى من الرسوم القضائية عملاً بالمادة (55) من المرسوم بقانون ذاته.

الطلبات

م	البند	المبلغ (درهم)
1	الأجور المتأخرة عن شهري يونيو ويوليو 2026 والفترة من 01/08/2026 حتى 15/08/2026	45,000
2	بدل الإنذار (30 يوماً)	18,000
3	مكافأة نهاية الخدمة	71,460
4	بدل الإجازة السنوية غير المستخدمة (20 يوماً)	8,000
5	التعويض عن الإنهاء غير المشروع	54,000
	الإجمالي	**196,460**

مع إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي شهادة الخبرة، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل المدعي — المحامي/ يوسف عبدالله المرزوقي

مكتب نجم السدرة للمحاماة
Najm Al Sidra Advocates
دبي — الإمارات

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 27/10/2026، انعقدت الجلسة علناً برئاسة القاضي/ خالد سالم النعيمي، وبحضور أمين السر/ مريم أحمد الشامسي.

حضر وكيل المدعي المحامي/ يوسف عبدالله المرزوقي، وحضرت المحامية/ هند سعيد الكعبي وكيلةً عن المدعى عليها، وقدمت سند وكالتها.

طلبت وكيلة المدعى عليها أجلاً للاطلاع والرد على صحيفة الدعوى.

قرار المحكمة

قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 17/11/2026 لرد المدعى عليها، على أن تقدم مذكرة ردها مع المستندات في موعد أقصاه 10/11/2026، وكلفت المدعى عليها بتقديم أصل عقد العمل وكشوف رواتب المدعي عن الفترة من يناير إلى أغسطس 2026.

أمين السر

رئيس الدائرة

قلم الجلسات
نموذج تدريبي
27/10/2026

متابعة: مذكرة رد الشركة بتاريخ ١٠/١١ — الجلسة القادمة ١٧/١١